

SYAFIQAH 'AQILAH BINTI SARINGAT

lwn

SARINGAT BIN ABU BAKAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 16 Mac 2022 bersamaan 13 Syaaban 1443H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0063-2021

[Permohonan Semakan Perintah Injunksi Harta di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Puan Siti Aishah binti Din dari Aishah Din & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Yang Arif Tuan Zulfikri bin Yasoa' Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (Hakim Bicara) pada 27/01/2022 melalui suatu surat kepada Ketua Pendaftar, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[2] Permohonan ini dibuat bagi menyemak perintah yang telah dikeluarkan sendiri oleh Yang Arif Hakim Bicara dalam kes Permohonan Injunksi Secara Ex-Parte No. Kes : 10400-032-0427-2021 pada 26/10/2021. Terma-terma perintah tersebut adalah sebagaimana berikut :

2.1 Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan sekyen 107 dan 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

2.2 Mahkamah memerintahkan agar pihak Responden dan/atau ahli keluarganya dan/atau wakilnya dan/atau agennya ditegah, dihalang, dan dilarang sama sekali daripada melakukan atau meminta dilakukan apa-apa transaksi sama ada mengambil/atau meminta didepositkan/atau meminta diberikan wang tunai ke atas keseluruhan Wang Ganjaran Terbitan/Pencen Terbitan/ Bantuan Belanja Mengurus Jenazah gemulah Almarhumah Siti Gayah binti Loman (No.KP :620502-03-5076) sehingga kes Permohonan Faraq Nikah melalui Kes Saman No: 10003-042-0231-2021 diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang Selangor ;

2.3 Mahkamah memerintahkan bahawa Pengarah Hospital Kuala Lumpur (Cawangan Sumber Manusia Hospital Kuala Lumpur), Jalan Pahang, 50586 Kuala Lumpur, ditegah/dihalang/dan dilarang sama sekali daripada melakukan apa-apa transaksi pembayaran sama ada melalui cek / atau melalui pembayaran tunai / atau melalui telegrafic transfer (T.T) (Pindahan Telegrafik) kepada Responden ke atas keseluruhan Wang Ganjaran Terbitan / Pencen Terbitan / Bantuan Belanja Mengurus Jenazah gemulah Almarhumah Siti Gayah binti Loman (NO.KP: 620502-03-5076) sehingga kes permohonan faraq nikah melalui Saman No: 10003-042-0231-2021 diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang Selangor;

2.4 Bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam, Bahagian Pasca Perkhidmatan, Aras 5, Blok C2, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 Putrajaya, Malaysia ditegah / dihalang / dan dilarang sama sekali daripada melakukan apa-apa transaksi pembayaran sama ada melalui cek / atau melalui pembayaran tunai / atau melalui telegrafic transfer (T.T) (Pindahan Telegrafik) kepada Responden ke atas keseluruhan Wang Ganjaran Terbitan

/ Pencen Terbitan / Bantuan Belanja Mengurus Jenazah gemulah Almarhumah Siti Gayah binti Loman (NO.KP: 620502-03-5076) sehingga kes permohonan faraq nikah melalui Saman No: 10003-042-0231-2021 diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang Selangor ;

2.5 Bahawa Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan), Jabatan Perkhidmatan Persaraan, Aras 2, Skytech Tower 2, MKN Embassy Techzone, Jalan Teknokrat 2, Cyber 4, 63000 Cyberjaya, Selangor ditegah / dihalang / dan dilarang sama sekali daripada melakukan apa-apa transaksi pembayaran sama ada melalui cek / atau melalui pembayaran tunai / atau melalui telegrafic transfer (T.T) (Pindahan Telegrafik) kepada Responden ke atas keseluruhan Wang Ganjaran Terbitan / Pencen Terbitan / Bantuan Belanja Mengurus Jenazah gemulah Almarhumah Siti Gayah binti Loman (NO.KP: 620502-03-5076) sehingga kes permohonan faraq nikah melalui Saman No: 10003-042-0231-2021 diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang Selangor ;

2.6 Mahkamah memerintahkan pihak polis hendaklah memberi kerjasama dalam pelaksanaan perintah ini.

2.7 Perintah ini berkuatkuasa sehingga kes faraq nikah Saman No: 10003-042-0231-2021 diputuskan atau diberhentikan atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan.

3. Dalam permohonan semakan ini Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa perintah yang dikeluarkan tersebut adalah bercanggah dengan seksyen 200(4) dan (5) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[4] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[5] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[6] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes *PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112* menjelaskan seperti berikut:

“In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice.”

[7] Dalam kes tersebut, Hakim telah menerangkan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[8] Sebelum kami mengulas lanjut berkaitan merit dalam permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada proses semakan yang digunakan ini adalah tepat atau sebaliknya. Hal ini memandangkan permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[9] Dalam hal ini kami merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Dalam konteks kes ini rujukan telah dibuat kepada peraturan 5 Arahan Amalan tersebut yang menyatakan :

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

[10] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Setelah kami memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Permohonan No. 10400-032-0427-2021 dan juga permohonan daripada Yang Arif Hakim Bicara, kami dapati perintah yang dikeluarkan pada 26/10/201 adalah bercanggah dengan peruntukan sekyen 200(4) dan (5) yang memperuntukkan :

Seksyen 200. Injunksi

(4) Walau apa pun subsekyen (1) dan (3), dalam mana-mana prosiding terhadap Kerajaan atau Majlis, Mahkamah tidak boleh memberikan suatu injunksi tetapi sebagai ganti boleh membuat

suatu perintah mengisytiharkan hak pihak-pihak dalam kausa atau perkara itu.

(5) Mahkamah tidak boleh memberikan suatu injunksi atau apa-apa perintah terhadap mana-mana pegawai Kerajaan atau pegawai Majlis jika kesan injunksi atau pembuatan perintah itu ialah meberikan relief yang tidak mungkin boleh didapati olehnya dalam prosiding terhadap Kerajaan atau Majlis.

Berdasarkan peruntukan ini adalah jelas menunjukkan bahawa mana-mana pegawai kerajaan tidak boleh dikenakan apa-apa perintah injunksi. Dalam konteks kes ini pihak-pihak yang dinamakan dalam perintah tersebut iaitu Pengarah Hospital Kuala Lumpur dan Jabatan Perkhidmatan Awam, Bahagian Pasca Perkhidmatan merupakan pihak berkaitan kerajaan yang tertakluk dalam peruntukan tersebut.

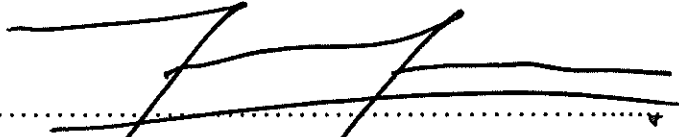
[13] Sebagai kesimpulannya pada hemat kami, perintah yang dikeluarkan oleh Yang Arif Bicara secara materialnya adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada. Oleh yang demikian ianya memerlukan campur tangan kami untuk membetulkan kekhilafan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Permohonan Semakan yang dikemukakan oleh Yang Arif Hakim Bicara **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Bahawa permohonan semakan ini adalah **DITERIMA**.
2. Bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 26/10/2021 dalam Kes Permohonan No: 10400-032-0427-2021 adalah **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor